

0022088-57.2015.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Extorsão mediante seqüestro

Magistrado: FABRIZIO SENA FUSARI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/08/2022

... legal e o afastamento do crime de roubo majorado imputado na denúncia, aduzindo tese de crime único ou, eventualmente, o crime continuado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não há preliminares.

No mérito, a pretensão penal é procedente em parte.

Da análise das provas que instruem a presente ação penal, considero ter restado comprovada a materialidade e autoria do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0022088-57.2015.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0022088-57.2015.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Extorsão mediante seqüestro

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 005/2015 - DHPP - 1A. DELEGACIA DA D.A.S.

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

Ailton Aparecido da Silva Bochi e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRIZIO SENA FUSARI

Vistos.

Ailton Aparecido da Silva Bochi, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 157, §2º, inciso I e §2º-A, inciso II, e art. 159, §1º, na forma do art. 69, todos do Código Penal, acusado de, no dia 29 de janeiro de 2015, período da manhã, na Rua Borgaert, nº 326, Bairro Sacomã, Capital, SP, agindo com outros indivíduos não identificados, previamente ajustados e com unidade de desígnios, ter subtraído para todos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, dois aparelhos celulares LG, um aparelho celular Motorola e uma pistola Taurus, calibre 380, número KVG25753, bens pertencentes à vítima Alessandro Brabilla. Conta da denúncia, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, Ailton Aparecido da Silva Bochi, previamente ajustado e com unidade de desígnios com outros indivíduos não identificados, sequestrou a vítima V.C.M., qualificada nos

autos, com o fim de obter para todos vantagem como preço ou condição de resgate, submetendo a vítima à privação de liberdade por mais de 24 horas. Segundo a inicial, “o denunciado juntamente com os indivíduos não identificados, se dirigiram para o endereço da empresa da vítima com um veículo GM/Astra, placas EZF-8635, seguindo o veículo de Vanessa e, ao chegarem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, anunciaram o roubo da vítima Alessandro e antes de deixarem o local, sequestraram Vanessa, que foi colocada dentro do veículo Astra.

O denunciado e seus comparsas, então, pegaram a Rodovia Anchieta, onde Vanessa foi transferida para um veículo VW/Saveiro, de cor branca e, após, pegarem a Rodovia dos Imigrantes e o Rodoanel, a vítima foi levada para o local que serviu de cativeteiro, onde permaneceu até o dia 31.01.2015, vigiada pelo denunciado e seus comparsas.

Enquanto Vanessa permanecia no cativeteiro, o denunciado e seus comparsas fizeram contato com Nilton Morales Hernandez, pai da vítima, exigindo a quantia de R\$2.000.000,00 (dois milhões de reais) como condição para sua libertação. Após negociar com Ailton e seus comparsas, o pai de Vanessa pagou R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), que foram deixados no quilômetro 20 da Rodovia dos Bandeirantes. A vítima foi liberta dois dias depois na altura do quilômetro 224 da Rodovia Presidente Dutra” (fls. 618/620).

A denúncia foi recebida em 10 de dezembro de 2020 (fls. 623/624).

O réu foi citado e apresentou resposta à acusação (fls. 652 e fls. 663/664).

Ratificado o recebimento da denúncia, foi realizada audiência de instrução. A vítima prestou depoimento, foram inquiridas quatro testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado (Termos de Audiência de fls. 706/711 e fls. 715/726).

Em alegações finais, o Ministério Público se manifesta pela procedência da pretensão penal e consequente condenação do réu, nos termos da denúncia (fls. 715/724).

A defesa, por sua vez, sustenta a absolvição, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena no mínimo legal e o afastamento do crime de roubo majorado imputado na denúncia, aduzindo tese de crime único ou, eventualmente, o crime continuado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não há preliminares.

No mérito, a pretensão penal é procedente em parte.

Da análise das provas que instruem a presente ação penal, considero ter restado comprovada a materialidade e autoria do crime imputado no artigo 159, §1º, do Código Penal. Conforme será adiante enfrentado, considero não restar suficientemente configurado no caso concreto, autonomamente, o crime patrimonial descrito no art. 157, §2º, II e §2º-A, do Código Penal, justificando, nesse aspecto, o acolhimento parcial da pretensão acusatória.

A materialidade do crime descrito no artigo 159, §1º, do Código Penal, está demonstrada pelos documentos que instruem o inquérito policial, especialmente o detalhado Relatório Final de fls. 436/459, pelos documentos que instruem os autos apensos de medidas cautelares nº 7539-42.2015 e 92918-77.2015, assim como pelas provas orais colhidas na instrução processual, sob o crivo do contraditório.

A autoria também está suficientemente demonstrada e, respeitados os argumentos defensivos, recai sobre o acusado.

Interrogado em Juízo, o réu Ailton Aparecido da Silva Bochi nega a prática delitativa. Declara que foi intimado em relação ao presente processo somente no final do ano de 2020 e que não tinha ciência, até então, sobre os fatos objeto da denúncia. Sobre a “situação” que ocorreu na unidade prisional, declara que todos os presos tomaram ciência do “problema” que ocorreu. Sobre Rafael, tomou ciência às vésperas da audiência do ocorrido. Está assustado por ter sido reconhecido e indiciado por fatos que nega ter praticado. Declara nunca ter visto a vítima, que reside em Campinas e que nunca teve problemas no Município de São Paulo. Declara que conhece o preso Rafael somente de vista e não tem graus de intimidade com ele, e que Rafael é pessoa arrogante. O pavilhão é dividido em celas e não estavam

presos na mesma cela, somente no mesmo pavilhão. Declara que nunca foi chamado por ninguém para prestar declarações sobre os fatos. Declara que ingressou no Estabelecimento Prisional em Presidente Bernardes em 09 de dezembro de 2016. Nega a prática dos crimes descritos na denúncia. Diz que está preso pela prática "do mesmo artigo" no Município de Campinas. Estava em Liberdade provisória e "ficou pedido" em três processos pelo mesmo artigo. Alega que está sendo injustamente acusado. É casado e tem uma filha. Estudou até o segundo ano do ensino médio. Foi transferido para Venceslau depois do indiciamento no presente processo (fls. 726).

Em que pese à versão do acusado, as provas produzidas no processo autorizam o reconhecimento da autoria delitiva.

Descrevo, ante a relevância que assumem no processo, os atos investigativos praticados pela autoridade policial para o esclarecimento da autoria delitiva, valendo registrar que a cronologia das investigações restou descrita de maneira absolutamente detalhada no Relatório Final do Inquérito Policial (fls. 436/459). Em síntese, conforme exposto no início desta sentença, no dia 29 de janeiro de 2015 a vítima V.C.M., foi arrebatada e sequestrada por um grupo de indivíduos, todos fortemente armados, e conduzida para um cativado na região da Grande São Paulo, local onde permaneceu privada de sua liberdade por dois dias, enquanto seu genitor era também vítima de exigências extorsivas - pagamento de vultosa quantia em dinheiro - como condição de resgate.

A vítima do gênero feminino somente foi libertada após seu genitor efetuar um pagamento de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em espécie, cujas cédulas foram deixadas em local combinado com os agentes delitivos, na altura do quilômetro 224 da Rodovia Presidente Dutra.

Após a libertação da vítima, houve lavratura do boletim de ocorrência e instauração do inquérito policial visando à elucidação da autoria delitiva.

Conforme Relatório Final de fls. 436/459, foram abertas algumas linhas investigativas, que desencadearam em diversos atos realizados pela polícia civil, diligências essas que, entretanto, não trouxeram indícios de autoria a autorizar o indiciamento de suspeitos.

Somente após cerca de dois anos e nove meses após os fatos, no dia 10 de outubro de 2017, compareceu em Delegacia o genitor da vítima sequestrada, senhor N.M.H., qualificado nos autos, trazendo novos elementos para a continuidade das investigações. Inicialmente, ratificou as declarações prestadas em 2015 (fls. 16/17), no sentido de que sua filha havia sido vítima por duas vezes de extorsão mediante sequestro, uma em fevereiro de 2014, e a que é objeto da presente ação penal, ocorrida no dia 29 de janeiro de 2015. Em ambos os crimes, não informou os fatos à polícia civil e preferiu ceder às exigências extorsivas dos agentes, tendo, nesse segundo sequestro, efetuado o pagamento de cerca de um milhão de reais como condição da libertação de sua filha. A quantia foi paga em espécie e deixada em um local na Rodovia Presidente Dutra. Sua filha foi, então, após três dias de manutenção em cárcere privado, libertada.

Em complementação a esse depoimento originário, disse que no dia 09 de outubro de 2017, por volta das 12h50m, recebeu em seu telefone celular uma ligação de pessoa desconhecida, que fazia uso da linha (11) 97091-4633, indivíduo que narrou os dois sequestros em que sua filha foi vítima (2014 e o de 2015, objeto da presente denúncia) e, por fim, exigiu o pagamento da importância de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais) para que ela não sofresse nenhum mal e, principalmente, não fosse, agora pela terceira vez, vítima de extorsão mediante sequestro. Salientou que somente no dia 09/10/2017 recebeu mais de dez ligações do indivíduo desconhecido, e em todos os contatos essa pessoa lhe fez ameaças, caso não fizesse o que lhe fora exigido, todas as ameaças atingindo, indiretamente, a integridade física de sua filha V.C.M. O declarante ficou muito assustado e temeroso, uma vez que sua filha havia sido vítima de sequestro por duas oportunidades, em passado não longínquo. Ainda, disse que o extorsionário deu detalhes de tais crimes durante os contatos telefônicos que mantiveram. Declara que o extorsionário informou que voltaria a ligar no dia 16/10/2017. Essas novas ligações deixaram sua família muito assustada (Termo de Declarações de fls. 134/135).

A vítima V.C.M. foi novamente ouvida a fls. 136 e corroborou as informações

complementares transmitidas por seu genitor.

A autoridade policial responsável pela presidência do inquérito, então, munida desses novos elementos, representou pela interceptação telefônica, quebra do sigilo e bilhetagem/ERB, da linha utilizada pelo agente extorsionário em 09/10/2017 - IMEI 354813057603730, linha nº (11) 97091-4633 -, representação essa que foi judicialmente deferida nos autos de medida cautelar nº 0092918-77.2017.8.26.0050 (fls. 30/33 do referido apenso).

No decorrer das investigações em torno das interceptações telefônicas, a autoridade policial conseguiu identificar por geolocalização que os telefonemas extorsivos vinham sendo realizados do interior da Penitenciária de Presidente Bernardes/SP. Segundo o relatório de investigações da Divisão Antissequestro - 1ª Delegacia Especializada - fls. 44/54 da medida cautelar referida, o IMEI operava com linha diferente no mês de setembro de 2017 (linha 11 96853-1013). No dia 09/10/2017, dia em que o genitor da vítima passa a receber contatos telefônicos extorsivos, cerca de quarenta minutos antes do horário em que a vítima relatou terem iniciado as ligações, o IMEI passa a operar justamente com a linha (11) 97091-4633 (fls. 46). O documento da empresa de telefonia ainda traz as ERBs registradas das ligações, cujos códigos 0545 0315 2 e 0545 0291 3 referem-se a antenas cujas geolocalizações indicam SP, Município de Presidente Bernardes, Fazenda Guarucaia, Rua Tebet Jacob e Município de Álvares Machado, ambas nas proximidades e aptas ao registro de sinais da "Penitenciária Wellington Rodrigo Segura - Presidente Bernardes".

Ainda segundo os relatórios de investigações, os contatos extorsivos continuaram por alguns dias, sempre no mesmo horário e as ligações partiam sempre da mesma ERB (Presidente Bernardes), mantendo-se estática naquele local, a indicar, portanto, que o agente extorsionário estaria preso naquele referido estabelecimento prisional. A reforçar essa suspeita policial, em um dos contatos mantidos com o genitor da vítima no dia 18/10/2017, o interlocutor diz que "tinha nove bandidos fora e que conseguiriam sequestrar a vítima facilmente". Quando o genitor da vítima perguntou "fora de onde?", o interlocutor desviou o assunto (documento de fls. 51 do apenso).

No dia 14 de novembro de 2017, foi realizada diligência no Pavilhão IV da Penitenciária de Presidente Bernardes, em razão dos resultados das interceptações dos IMEIs de origem das ligações telefônicas mantidas com o genitor da vítima. E tal diligência culminou com a localização e apreensão, dentro do estabelecimento prisional, de 01 (um) microaparelho celular da marca Oecuín e 07 chips, sendo 03 da operadora Claro, 02 da operadora Oi e 02 da operadora Tim, objetos que estavam na posse do detento Jeferson José da Silva. Ainda, na posse do detento Fernando de Souza Dantas foi localizado e apreendido 01 (um) microaparelho da marca Oecuín, de cor branca, além de 01 (um) chip, sem operadora, apreensões ocorridas na Cella 419 daquele Complexo Penitenciário. Na Cella 411 foi apreendido 01 (um) microaparelho marca GTStar, de cor preta, e um chip da operadora Claro, na posse do detento Gilberto Rodrigues de Melo.

Após essas apreensões, a equipe de investigação constatou que um aparelho celular objeto das interceptações ainda estava em funcionamento, razão pela qual foi feito novo pedido de operação interna à Secretaria de Administração Penitenciária. Com a qualificação do usuário pelos investigadores - detento Maxwell Alves dos Santos, foi realizada nova diligência de buscas na Cella 420 do Pavilhão IV do mesmo presídio, e no dia 22/11/2017 foi apreendido em seu poder um microaparelho GTStar e um chip da Operadora Vivo.

Todos os aparelhos celulares foram apreendidos e relacionados em auto próprio no inquérito policial instaurado para apuração das extorsões ocorridas a partir do dia 09 de outubro de 2017.

Os detentos relacionados aos aparelhos celulares e chips de operadoras apreendidos no interior da Penitenciária de Presidente Bernardes foram intimados e requisitados perante o estabelecimento prisional para colheita de suas oitivas perante a Delegacia Especializada Antissequestro. Prestaram declarações os presos: Jefferson José da Silva (fls. 199), Maxwell Alves dos Santos (fls. 206), Tiago José Pereira da Silva (fls. 263), Fernando de Souza Dantas (fls. 266), Gilberto Rodrigues de

Melo (fls. 269), Anderson Silva (fls. 360/361), Lucas Barbosa da Silva (fls. 362/363) e Rafael Mendes (fls. 308/309).

Embora todos tenham negado qualquer relação direta ao crime objeto da presente ação penal, o preso Maxwell Alves dos Santos, em suas declarações, reconheceu o aparelho celular marca GTStar apreendido naquela penitenciária onde encontrava-se recolhido, aparelho esse objeto cujo IMEI foi objeto de quebra de sigilo e interceptação porque originário dos contatos extorsionários mantidos com a vítima no dia 10 de outubro de 2017, admitindo seu uso, informando que o teria pegado de um preso de alcunha "Alemão" (Termo de declarações de fls. 206 dos autos).

O preso Rafael Mendes, por sua vez, no Auto de Qualificação e Interrogatório de fls. 308/309 dos autos confirmou seu vulgo "Alemão" e "Gianechine" e encontrava-se preso na Cella 405 da Penitenciária de Presidente Bernardes. Exercia, entretanto, durante o ano de 2017, função de "faxina" (pessoa de confiança dos demais detentos) no Pavilhão IV da referida Penitenciária, o que lhe viabilizava contato com outros detentos do mesmo pavilhão e o compartilhamento dos aparelhos celulares, ainda que de cela diversa da que permanecia vinculado formalmente.

O preso Anderson Silva, em suas declarações, diz que desde o dia 22/05/2017 até 10/05/2018 habitava a Cella nº 417 do Pavilhão IV da Penitenciária de Presidente Bernardes, confirmando que no interior daquela específica cela havia alguns aparelhos celulares e que alguns presos, apontados somente como "meninos", faziam uso dos equipamentos, deixando claro que não desejaria identificá-los (Termo de Declarações - fls. 360/361).

Com tais informações e estreitando a linha investigativa para esclarecimento da autoria delitiva, a autoridade policial notifica a vítima V.C.M. para comparecimento em Delegacia de Polícia e realização de procedimento de reconhecimento fotográfico. Inicialmente, foram disponibilizadas à vítima as fotografias dos presos que prestaram as primeiras declarações à autoridade policial e que estiveram na posse dos aparelhos celulares apreendidos no interior do estabelecimento prisional: Jefferson Silva Santos, Lucas Barbosa da Silva, Anderson Silva e Claudio de Almeida. Nesse primeiro momento, a vítima não reconheceu nenhum dos presos apresentados como autor(es) do crime em que fora arrebatada e mantida em cárcere provado em janeiro de 2015. De igual forma, não reconheceu a fotografia de Rafael Mendes como autor do crime (Termo de Declaração e Auto de Reconhecimento de fls. 357/359).

Em complementação, a autoridade policial solicita à Secretaria de Administração Penitenciária a relação e fotografias de todos os presos que estavam encarcerados na Cella nº 417 (Pavilhão IV) na data dos contatos extorsivos em novembro 2017 (fls. 419). Com a juntada das fotografias de 17 presos dessa específica cela (fls. 420/423), a vítima V.C.M. foi novamente notificada a comparecer em Delegacia de Polícia.

A vítima compareceu ao ato, realizou o procedimento de reconhecimento fotográfico, com exibição das fotografias dos 17 presos, conforme Auto de Reconhecimento Fotográfico de fls. 426, declarando que "reconhecia sem qualquer sombra de dúvida o indivíduo de nome Ailton Aparecido da Silva Bochi RG 28.086.050 SSP/SP como sendo um dos autores do crime de extorsão mediante sequestro que foi vítima no dia 29/01/15, acrescentando ainda não ter dúvida de que ele era realmente um dos autores, pois recordava-se bem da cor clara de sua pele e da cor dos seus olhos azuis, que inclusive tal indivíduo era o condutor daquele veículo VW/Saveiro de cor branca que a levou até a residência onde foi mantida em cativeiro até sua soltura, após o pagamento do resgate. Aliás, afirma também que, tão logo chegou no cativeiro, Ailton começou a revistá-la minuciosamente pois, segundo ele, queria se certificar que a declarante não possuía algum 'chip' de monitoramento e que inclusive tal atitude foi severamente repreendida por outro membro da quadrilha, dizendo para ele que de forma alguma 'tocasse' na declarante. Recordava-se também que o reconhecido Ailton trajava naquela data uma camisa xadrez e quando a declarante foi até o banheiro para tomar banho, viu que aquela camisa xadrez estava jogada no cesto de roupa, acreditando assim que o local onde foi mantida em cárcere poderia ser a residência dele" (Termo de Declarações de fls. 425, grifos não no original). A autoridade policial houve por qualificar indiretamente o preso e o indiciou

formalmente pela prática do crime de extorsão mediante sequestro praticado contra a vítima no dia 29/01/2015, relatando, ao final, o inquérito policial. Esses foram os atos investigativos que culminaram com o indiciamento e subsequente oferecimento de denúncia em desfavor do ora acusado, e as provas produzidas durante a instrução corroboram as conclusões exaradas pela autoridade policial no inquérito.

Em depoimento judicial sobre os fatos, a vítima V.C.M. narra que no dia dos fatos, 29 de janeiro de 2015, por volta das 07h50m chegou à empresa onde trabalha com o seu veículo e estava sendo acompanhada pelo policial militar Alessandro Brambilla até a porta, pois esse atuava como seu segurança, quando viu um veículo Astra se aproximando e entrando na empresa. Desembarcaram quatro homens fortemente armados ("armas bem grandes"). Arrebataram a vítima e a colocaram no veículo. Outros renderam o segurança Alessandro, desarmando-o. Saíram com a vítima no veículo Astra em direção à Rodovia Anchieta. Entraram em um bairro, onde havia um veículo VW Saveiro branca "cabine estendida" parado. A vítima foi transferida de veículo. O acusado Ailton estava nessa Saveiro aguardando a vítima. Disse que, ao contrário dos agentes que a arrebataram na empresa, Ailton não estava com capuz ou touca "ninja", por isso pôde ver sua face, e esclareceu que ela, até aquele momento, não estava vendada. Disse que conseguiu ver tudo. Ailton era o condutor do veículo VW Saveiro e um segundo agente tomou o assento do passageiro. A vítima foi colocada atrás, na cabine estendida do veículo, e não foi vendada, e ficou olhando muito para Ailton, marcando muito bem as características dele. Depois de cerca de dez minutos de trajeto foi vendada e, a partir daí, não mais conseguiu identificar o rumo tomados pelos sequestradores. Em um determinado momento levantou os óculos que haviam sido colocados pelos agentes e viu uma placa indicativa do Município de Caieiras. A partir daí, não viu mais nada no trajeto. Chegando no cativeiro, foi colocada dentro de um quarto. Ailton estava junto com a vítima dentro desse quarto e fez uma revista íntima nela. Nesse momento, houve uma discussão com um segundo agente, tendo sido ordenado que Ailton não tocasse no corpo da vítima. Foi acorrentada no chão e foi trancada nesse quarto. Permaneceu nesse cômodo por dois dias. Em alguns momentos, os indivíduos deixavam a porta entreaberta e a vítima conseguiu visualizar algumas características do imóvel. Quando tomou banho, identificou as roupas de Ailton no cesto de roupas sujas no banheiro, mesmas roupas que ele usava no momento do crime: camisa xadrez rosa e azul. Depois de dois dias foi libertada. Não foi libertada por Ailton, porque conseguiu ver que era um rapaz de cor preta. Seu pai pagou um resgate por sua libertação, acredita que no valor de R\$ 1.250.000,00, valor em espécie deixado em uma Rodovia. Disse que já havia sido sequestrada no ano de 2014. Foi libertada na Rodovia Dutra, próxima do aeroporto. Durante os dias que permaneceu em cativeiro não foi ameaçada, mas os agentes diziam que seu pai estava "dificultando", e pediram inclusive para que ela escrevesse uma carta ao pai dela. Seu pai não acionou a polícia enquanto a vítima permanecia sequestrada. Participou muito das investigações dessa vez, porque se tratava de um segundo sequestro em menos de um ano. Disse que seu pai não alterou o número de seu celular, quando em outubro de 2017 passou a receber novas mensagens e contatos extorsivos. Os agentes extorsivos ameaçavam a vítima dizendo que ela seria sequestrada novamente, caso seu pai não realizasse novo pagamento em dinheiro. A vítima entrou em contato imediatamente com o Delegado Dr. Rodolfo, informando desses novos contatos extorsivos. Disse que o indivíduo que mantinha contato telefônico não sabia de detalhes do seu sequestro em 2015, uma vez que sempre que seu pai perguntava algo específico, esse indivíduo desligava o telefone e retornava minutos depois com as respostas. Após investigações, esse indivíduo responsável direito pelas ligações e contato verbal foi identificado como um preso na Penitenciária de Presidente Bernardes. Não reconheceu Rafael (Mendes) como um dos autores do crime em 29/01/2015. Após alguns dias, compareceu novamente à Delegacia Especializada e lhe foram mostradas diversas fotografias. Após olhar atentamente as fotos exibidas, reconheceu com absoluta certeza o ora acusado Ailton como um dos autores do crime. Reiterou que "gravou muito a imagem" de Ailton em sua cabeça. Disse que Ailton não estava com rosto coberto e ela não ficou vendada quando teve contato com ele. Disse que, ao visualizar as fotos, reconheceu imediatamente Ailton

como um dos autores do crime. Disse que visualizou muitas fotografias. Em sede policial, realizou somente reconhecimento fotográfico. Às perguntas, respondeu que não teve condições de perceber se os autores do crime do ano de 2015 (objeto da presente ação) eram os mesmos do crime que a vitimou em 2014. Reiterou que na abordagem viu muitas armas, todos estavam armados e eram armas bem grandes, do tamanho de metralhadoras, inclusive no veículo sentou em cima de uma arma. Disse que os agentes chegaram a roubar sua bolsa e a arma de seu segurança Alessandro. Disse que os agentes na abordagem anunciaram imediatamente o sequestro e mandaram a vítima ficar no carro quieta. Não sabe dizer se foram subtraídos outros objetos de Alessandro, além da arma que ele portava. Disse que, quando foi vendada, recorda-se que foi colocado um óculos de sol, com uma fita isolante. Não foi ouvida no processo da extorsão de 2017. Não ouviu nomes enquanto permaneceu no cativeteiro ou no veículo. Confirmou que as fotografias que lhe foram exibidas em Delegacia eram as de fls. 420/423.

Por fim, em Juízo, em procedimento de reconhecimento realizado na forma do art. 226 do Código de Processo Penal, reconheceu o acusado Ailton, posicionado com placa nº 2, como um dos autores do crime.

A testemunha Delegado de Polícia Rodolpho Chiarelli, em Juízo, relata que acompanhou o caso a partir da liberação da vítima. A vítima foi sequestrada no dia 29/01/2015, permaneceu dois dias no cativeteiro e após sua soltura, ela procura a divisão antissequestro. Como delegado responsável pelo caso, realizou diligências com vistas à identificação do local do cativeteiro, porque havia menção a placa da região de Caieiras e Mairiporã. Na data de 09/10/2017, a polícia foi novamente procurada pela vítima em razão de nova extorsão. O pai da vítima recebeu novas ligações com exigência de pagamento de setecentos mil reais para que a vítima não fosse novamente sequestrada. Em razão dessas ligações telefônicas de 2017, representou pela interceptação telefônica de vários números de telefone, dentre esses o número que efetivamente ligava ao celular do pai da vítima, e com o rastreamento verificaram que as ligações originavam-se de dentro da Penitenciária de Presidente Bernardes. Com auxílio da Secretaria de Administração Penitenciária, intensificaram as investigações na Penitenciária e identificaram o extorsionário, preso naquele estabelecimento, de nome Rafael Mendes. Durante as negociações, constatou que esse detento não tinha detalhes sobre o sequestro de 2015, o que fez que a testemunha Delegado acreditar que Rafael Mendes não era efetivamente um dos autores do sequestro. Rafael Mendes extorquia o pai da vítima, mas estava recebendo informações de outro detento daquela Penitenciária. Solicitou a relação de presos que ocupavam a mesma cela de Rafael Mendes, exibiu essa relação fotográfica à vítima, que prontamente reconheceu, sem dúvida alguma, o ora acusado Ailton como um dos autores do sequestro de janeiro de 2015. Recorda-se que o pai da vítima pagou mais de um milhão de reais pelo resgate. A voz de Rafael Mendes apresentava característica de fácil identificação e não teve dúvidas, quando após teve contato pessoal com o detento Rafael, que era o indivíduo autor das ligações extorsionárias de 2017. Afirma que a vítima foi contundente no reconhecimento quando lhe foi exibida a relação dos detentos da cela de Rafael Mendes. Disse que acompanhou pessoalmente esse reconhecimento da vítima, e que ela inclusive se emocionou. Ainda, durante a investigação, a vítima já havia informado algumas características de parte dos autores arrebatadores: um deles tinha olhos claros e o segundo, segundo a vítima, era uma "pessoa preta". Teve certeza de que um dos autores era efetivamente Ailton porque a vítima relata que ele era o indivíduo que conduzia o veículo Saveiro e também o agente que, já no cativeteiro, foi a pessoa que a revistou de maneira até maliciosa e por isso "gravou" muito bem o rosto dele. Ainda, a vítima informou que Ailton deixou a roupa no cesto do banheiro do cativeteiro, e por isso considerou que o local do cativeteiro era a própria residência do réu. Havia pelo menos quatro indivíduos no Astra, quando do arrebatamento da vítima. Esclareceu que ouviram vários detentos até que chegassem na pessoa do extorsionário - Rafael Mendes. Ainda, Rafael Mendes foi ouvido pelo próprio Delegado e confessou informalmente que era a pessoa que fazia as ligações, mas que não era efetivamente um dos autores do sequestro, somente recebia informações de um outro detento. Rafael Mendes, durante as ligações, sempre desligava quando questionado sobre

detalhes do sequestro de 2015, e logo na sequência ligava com as informações, o que fez com que o Delegado solicitasse a relação de todos os presos que estavam na sua cela. Recorda-se que os agentes utilizaram, na prática do crime, uma metralhadora, um fuzil e uma pistola. Não teve dúvidas de que Ailton era um dos autores do sequestro porque, além das características informadas pela vítima, constatou que Ailton registrava antecedentes de três roubos a bancos e quatro registros criminais de extorsões mediante sequestro em Campinas. Concluíram que o réu Ailton estava preso na mesma cela do detento Rafael Mendes. Rafael Mendes, inclusive, não poderia ter sido um dos autores daqueles crimes de janeiro de 2015 porque estava preso nessa época. A vítima informou características como olhos azuis, tinha a mesma altura da vítima e quase a mesma compleição física. Esclarece que na cela 417 da Penitenciária de Presidente Bernardes havia cerca de vinte a trinta presos. Foram apreendidos vários celulares, mas não se recorda se o aparelho utilizado para as extorsões em 2017 foi apreendido. Rafael Mendes não confessou formalmente a prática da extorsão. Houve confissão somente informal. A primeira vez foi ouvido sem a presença de advogado e a segunda com advogado, mas em nenhuma confessou formalmente a extorsão de 2017. A testemunha Delegado instaurou inquérito de extorsão pelos fatos relativos a 2017, e indiciou Rafael e Ailton (fl. 709).

A testemunha Roberto Rivelino Marinho, policial civil, relata que quatro criminosos armados entraram na empresa da vítima com um GM/Astra roubado para sequestrar a vítima, para isso rendendo o policial militar que a assistia, desarmando-o e subtraindo seu celular. Transferiram a vítima para um VW Saveiro branco, onde foi levada ao cativado, onde permaneceu por dois dias privada de liberdade. O pai da vítima pagou o resgate e ela foi libertada. Houve investigação e se recorda que era a segunda vez que a vítima havia sido sequestrada. Quanto à elucidação da autoria, no ano de 2017 o pai da vítima começou a receber telefonemas de cunho extorsionário, além de carta ameaçadora na empresa onde trabalhavam. A partir dessas ligações, a polícia passou a fazer novas investigações e concluíram que as ligações extorsionárias eram realizadas de Presidente Bernardes, do interior de um estabelecimento prisional. Alguns presos daquele estabelecimento passaram a ser ouvidos pela polícia civil. Foi identificado um preso nessas ligações, e a partir disso buscaram a relação dos presos que estavam no mesmo raio. Com a fotografia da relação de presos do raio referente ao autor das ligações, a vítima realizou o reconhecimento do ora acusado Ailton como um dos agentes autores da extorsão mediante sequestro que a vitimara no ano de 2015, indicando como um dos indivíduos que estava no veículo Saveiro e que foi levada para um cativado onde aparentava ser a residência do próprio réu Ailton. Acredita que tenha havido também reconhecimento pessoal. Não teve contato com o réu. Dizem que eram no mínimo quatro pessoas envolvidas no roubo e extorsão. Quanto ao armamento, não se recorda do que fora utilizado pelos agentes. Recorda-se somente que o policial que escoltava a vítima foi surpreendido. Recorda-se que o preso Rafael Mendes, ouvido pelos policiais civis, tinha voz idêntica àquela ouvida pela polícia civil nas ligações extorsionárias, interceptações essas judicialmente deferidas. A partir da identificação do preso Rafael Mendes, foi solicitada a relação dos presos que estavam no mesmo raio na data das ligações, e assim conseguiram elucidar a autoria delitiva, indiciando o agora acusado Ailton Aparecido da Silva Bochi. Esclarece que o negociador, durante as ligações extorsionárias, notou que eram passados detalhes relativos aos crimes de 2015. Apurou-se, ainda, que o preso Rafael estaria sendo orientado dos detalhes do sequestro de 2015 por um outro preso, já que não sabia de detalhes do crime. Analisaram folha de antecedentes do ora acusado e recorda-se de outras condenações do réu por extorsões mediante sequestro. Recorda-se que foram exigidos dois milhões de reais pelos extorsionários, e o pai da vítima pagou resgate no valor de um milhão de reais. No crime de extorsão mediante sequestro anterior, foram pagos oitocentos mil reais. Não presenciou o procedimento de reconhecimento da vítima. As negociações para pagamento do resgate foram feitas por telefone. Essas conversas teriam sido gravadas. Não sabe dizer se o aparelho celular do extorsionário foi apreendido. Não sabe dizer se houve perícia de voz nas ligações gravadas (fls. 708).

A testemunha Marcelo Dichirico Pestilli, policial civil, relata que passou a

trabalhar na divisão antissequestro um pouco depois dos fatos terem acontecido. Recorda-se que a vítima foi sequestrada em 2014, oportunidade em que houve o pagamento de 800 mil reais para o resgate, e um segundo em 2015, com um pagamento de um milhão de reais. Teve ciência das investigações em uma terceira “tentativa” de extorsão em detrimento da vítima, em 2017. Tomou conhecimento dos fatos e circunstâncias referentes aos crimes de roubo e extorsão mediante sequestro de janeiro de 2015. No terceiro momento, em 2017, foram procurados novamente pelo pai da vítima e informou que novamente havia ligações de conteúdo extorsionário. A vítima era ameaçada no sentido de que, caso não realizasse um novo pagamento, sua filha novamente seria sequestrada. Iniciaram investigações, precipuamente por meio de interceptações telefônicas. As ligações se originavam da Penitenciária de Presidente Bernardes. Após investigações, chegaram a um preso com vulgo “Alemão”, que desempenharia a função de “faxina” no estabelecimento prisional. Solicitaram a transferência de vários presos daquela unidade, até que esse preso “Alemão”, ouvido na divisão antissequestro no inquérito policial, informou aos investigadores quem seria a pessoa que passava, dentro da unidade carcerária, as informações referentes aos sequestros de 2014 e 2015. A pessoa que realizava as ligações extorsionárias, segundo as impressões iniciais da equipe policial, ou teria efetivamente participado dos crimes, ou estaria muito bem informada sobre o que havia acontecido. Não se tratava, portanto, de um falso sequestro. Não sabe dizer se o extorsionário e o detento que passava as informações estavam na mesma cela, mas afirma que certamente estavam pelo menos no mesmo raio, até porque os raios da Penitenciária de Presidente Bernardes são isolados. Não presenciou o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima. Houve duas investigações em casos similares, na mesma região e com o mesmo modus operandi. Não houve dúvida quanto ao esclarecimento da autoria delitiva referente a esse processo. Disse que era claro o nervosismo e abalo da vítima logo após o procedimento de reconhecimento, característica comum de vítimas que reconhecem seus arrebatadores. Acrescentou que a voz do extorsionário era a mesma daquela das ligações interceptadas em 2017 (fls. 711).

A testemunha policial civil Flávio Eduardo de Lucca Nunes relata que participou das investigações feitas para apuração da extorsão por telefone já sem a vítima em cativeiro, no ano de 2017. O pai da vítima passou a receber telefonemas com ameaças no sentido de que deveria realizar um pagamento para que sua filha não fosse novamente sequestrada. Após investigações e interceptações, foi identificado que o local das ligações tinha como origem a Penitenciária de Presidente Bernardes. As investigações evoluíram até que chegassem a duas pessoas, e uma delas foi reconhecida pela vítima como um dos agentes que atuaram no sequestro de 2015. Não se recorda se teve contato nas oitivas dos investigados. Recorda-se que houve reconhecimento fotográfico. Não se recorda do valor pago pelo pai da vítima. O extorsionário e o réu tinham contato, mas não sabe dizer se estavam na mesma cela ou no mesmo raio da Penitenciária de Presidente Bernardes. O extorsionário foi identificado após investigações, mas a vítima não o reconheceu. Não se recorda se participou do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima (fls. 710). Essas foram as provas orais colhidas durante a instrução processual, as quais, analisadas em conjunto com os detalhados atos investigativos realizados no inquérito policial e medidas cautelares em apenso, descritos minuciosamente no Relatório Final da autoridade policial responsável por sua presidência, autorizam o reconhecimento seguro da autoria delitiva pelo acusado Ailton Aparecido da Silva Bochi.

Em síntese, uma vez que os atos investigativos foram expostos no início da fundamentação da presente, tem-se o seguinte quadro probatório: embora o crime tenha sido praticado em janeiro de 2015, o Delegado responsável pelas investigações conseguiu reunir em outubro de 2017, em razão de contatos extorsivos realizados com o pai da vítima V.C.M., elementos que viabilizaram o estreitamento das investigações para esclarecimento, ainda que parcial, da autoria delitiva. Após intensas investigações e deferimento judicial de quebra de sigilo telefônico e autorização para interceptações do IMEI do aparelho celular, a polícia civil identificou a geolocalização do aparelho celular do qual as ligações extorsivas

eram realizadas, concluindo que as ligações a partir de outubro de 2017 eram realizadas de dentro da Penitenciária Wellington Rodrigo Segura - Presidente Bernardes.

Na sequência, com auxílio da Secretaria de Administração Penitenciária, houve operações no interior do referido complexo penitenciário, que culminaram com a apreensão de diversos aparelhos celulares nas celas do Pavilhão IV, e dentre esses objetos apreendidos, aquele que foi utilizado para as chamadas e contatos extorsivos com o genitor da vítima no ano de 2017.

A Delegacia, então, requereu a transferência de diversos presos daquela unidade prisional para a Divisão Especializada na Capital e passa a colher diversas oitivas de presos que estiveram na posse dos aparelhos celulares subtraídos. Um desses presos ouvidos afirma que os aparelhos celulares eram utilizados por outros presos na Cella nº 417 do Pavilhão IV.

Ainda, foi identificado um preso com função interna de "faxina", que não só teria tido a posse do aparelho celular interceptado como também, pelas investigações, era a pessoa responsável por manter contato com os presos de várias celas daquele Pavilhão.

Ressalte-se que a vítima V.C.M., nesse primeiro momento, não reconhece nenhuma das pessoas apresentadas pessoalmente na Delegacia Especializada, ressaltando-se que, em relação a Rafael Mendes, não poderia mesmo fazê-lo, uma vez que Rafael cumpria pena em estabelecimento prisional na data da extorsão mediante sequestro, crime objeto da presente ação penal.

Por fim, somente após a solicitação da relação das fotografias de todos os presos que habitavam a Cella nº 417 daquele Complexo Penitenciário, a vítima mais uma vez foi notificada a comparecer na delegacia especializada e, após observar atentamente mais de vinte fotografias (fls. 420/423), reconheceu com absoluta segurança o preso, agora acusado, Ailton Aparecido da Silva Bochi, como um dos autores do crime de 29 de janeiro de 2015, descrevendo detalhadamente, ainda, as condutas de Ailton na empreitada criminosa (Termo de Declarações de fls. 425).

Observo que o Delegado responsável pela presidência do inquérito policial, em Juízo, relata, ainda que indiretamente, a convicção imediata transmitida pela vítima quando da visualização da fotografia de Ailton, dentre as diversas fotografias apresentadas.

Em Juízo, em procedimento realizado na forma do art. 226, do Código de Processo Penal, a vítima reconhece, com absoluta certeza, dentre os posicionados, o acusado Ailton como um dos autores do crime. Novamente, trouxe detalhes de suas condutas no dia e reforçou, especialmente, que manteve contato visual com Ailton em mais de um momento durante a consumação do crime. Esclareceu que, quando foi transferida do veículo Astra para o veículo VW Saveiro, ainda não estava vendada, e viu que Ailton era o indivíduo que a aguardava com esse segundo veículo. Afirma que Ailton conduzia o veículo VW Saveiro, ainda na capital, e somente após cerca de dez minutos foi efetivamente vendada. Posteriormente, quando chegou ao local onde funcionou como cativo, novamente teve contato pessoal com Ailton, uma vez que teria sido esse o agente responsável por sua revista pessoal, inclusive íntima, o que teria ocasionado uma discussão entre os criminosos no imóvel do cárcere.

Os relatos da vítima, a despeito da gravidade do crime, revelaram-se absolutamente tranquilos e seguros, principalmente no que diz respeito ao reconhecimento.

Observo, por relevante, que a vítima foi submetida a reconhecimento pessoal de mais de cinco presos e, após, mais de dezessete fotografias, apontando tão somente o ora acusado Ailton, não havendo motivo, portanto, para que esse reconhecimento, especialmente da forma firme e segura com que fora declarado, seja desconsiderado pelo Juízo. Quer-se dizer: não há nada que indique que a vítima, de maneira aleatória e desprovida de critério, buscasse identificar um autor para responsabilização penal, a despeito da gravidade que o delito assumiu. Reitero que a vítima, em relação a todos os demais indivíduos apresentados, declara com sinceridade que não tinha condições de reconhecer como autores do crime, esclarecendo que somente o fez em relação ao ora acusado Ailton porque com ele manteve contato pessoal e visual em mais de um momento durante a consumação do crime, especialmente quando fora submetida a revista íntima no local onde

permaneceu privada de liberdade, reafirmando, sempre quando questionada, que "gravou" a imagem e as características daquele específico agente delitivo. Consigno, ainda, conforme própria declaração do acusado em seu interrogatório judicial, que Ailton não estava preso/incluído em estabelecimento prisional na data do crime - 29/01/2015 - e somente veio a sê-lo no ano de 2016 (declaração essa corroborada documentalmente pela Folha de Antecedentes, juntada a fls. 625/641 dos autos, a qual atesta que em 22/01/2014 o ora acusado foi agraciado com progressão a regime aberto). Registro que em 201 foi preso e condenado também pela prática de crime de extorsão mediante sequestro, cujo modus operandi em muito se assemelhava com o crime objeto da presente denúncia, conforme relato da autoridade policial responsável pelas investigações.

Quanto à tese defensiva relativa à ausência de prova pericial para confrontação da voz de Rafael Mendes com o interlocutor que utilizava o aparelho celular interceptado, ressalto que tanto Rafael Mendes quanto Ailton Aparecido da Silva Bochi foram indiciados em inquérito próprio para a apuração específica do crime de extorsão praticado contra o genitor da vítima em outubro de 2017, não assumindo a prova imprescindibilidade no presente feito, portanto, uma vez que não se imputa, na presente denúncia, a prática desse específico crime ao ora acusado.

Considero comprovada no caso concreto, ante o quadro probatório formado e a despeito da negativa do réu, sua autoria pelo crime de extorsão mediante sequestro imputado na denúncia.

Retomando a análise da materialidade delitiva, conforme já adiantado no início da fundamentação, entendo que o primeiro crime patrimonial imputado - roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e em concurso de agentes - não assumiu autonomia suficiente para a consideração como imputação própria, em concurso material, com o crime do art. 159, §1º, CP, também imputado na denúncia.

Consigna-se, aqui, que este julgador não desconhece o entendimento atualmente prevalente tanto no Tribunal de Justiça de São Paulo quanto no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é reconhecido, em regra, o concurso material entre os crimes de roubo e extorsão (ou extorsão mediante sequestro) quando o agente, após subtrair os bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, priva a vítima de liberdade, mantendo-a em cárcere, constrangendo um segundo sujeito passivo com graves ameaças a realizar pagamento como condição de resgate.

No caso concreto, entretanto, dos depoimentos colhidos, há dúvida razoável quanto ao dolo dos agentes pelo crime de roubo. Isso porque, segundo se extrai dos depoimentos da vítima, no dia dos fatos os agentes renderam o segurança

(Alessandro) e imediatamente arrebataram a vítima e mandaram-na entrar no veículo que eles conduziam, advertindo-a de plano sobre o sequestro. Valeram-se os agentes de grave ameaça, exercida com emprego de várias armas de fogo. É certo que, para a execução desse intento, chegaram a subtrair, ao que consta, a arma portada pelo policial militar responsável pela segurança da vítima V.C.M. Parece-me, entretanto, que os agentes visavam, desde o início, o arrebatamento e consequente sequestro da vítima, em veículo conduzido pelos próprios agentes até o local do crime (Astra), de forma que eventual subtração de bens, havida de maneira residual, no entender deste julgador acabou por integrar a execução e o próprio dolo do crime patrimonial mais grave, que envolvia a privação da liberdade da vítima em cárcere e posterior constrangimento de seu genitor, mediante grave ameaça, com exigência de pagamento de vultosa quantia como condição de libertação da vítima arrebatada.

Por essas razões, respeitados os argumentos do Ministério Público, que pugna pela integral procedência da pretensão acusatória, considero comportar afastamento a primeira imputação do representante do Ministério Público, relativa ao crime de roubo majorado, imputação que, como exposto, no entender deste julgador não assumiu aptidão para configurar crime autônomo, em concurso material, com o segundo delito de natureza hedionda imputado.

Pondero, entretanto, que as circunstâncias do crime, em concurso de agentes e mediante emprego de armas de fogo, em tese, de grosso calibre, são aspectos também afetos ao arrebatamento da vítima e, portanto, do crime patrimonial de extorsão, cuja materialidade e autoria são reconhecidos nesta sentença, de forma que poderão ser valorados para uma adequada individualização e dosimetria da pena privativa de

liberdade.

Quanto ao crime do art. 159, §1º, CP, não só comprovada a autoria delitiva, conforme fundamentação supra, mas também a materialidade em sua forma qualificada, tendo a vítima permanecido privada de liberdade em cativeiro por mais de 24 horas, tendo sido arrebatada às 07h50m do dia 29 de janeiro de 2015 e libertada, após pagamento do resgate, na madrugada do dia 31 de janeiro de 2015, conforme suas declarações na fase de inquérito e em Juízo.

Por fim, destaco que o pagamento dos valores exigidos, no caso concreto, não integram a elementar do tipo penal, mas essa circunstância também poderá ser valorada na dosimetria da pena, como circunstância judicial negativa do art. 59 do Código Penal.

Comprovada, portanto, a materialidade e autoria do crime descrito no art. 159, §1º, do Código Penal, passo à individualização e dosimetria da pena.

Na primeira fase de dosimetria, verifico da Folha de Antecedentes (fls. 625/641) que o acusado registra pelo menos três condenações anteriores configuradoras de maus antecedentes: Execução 1 (fls. 637 - condenação por crime anterior com trânsito em julgado para a defesa em 02/03/99); Execução 2 (fls. 637 - condenação por crime anterior com trânsito em julgado para a defesa em 10/07/2001); Execução 4 (fls. 638 condenação por crime anterior com trânsito em julgado posterior, apta, portanto, à configuração de maus antecedentes - STJ REsp 686.935/MS). Consigno, por relevante, que: o período depurador não se aplica ao instituto de maus antecedentes, conforme julgamento do STF em sede de repercussão geral no RE 593.318/SC; a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência, nos termos da Súm. 636, STJ.

Ainda nesta primeira fase, considero que a culpabilidade (reprovabilidade da conduta do réu), no caso concreto, assumiu excepcional relevância, extrapolando as elementares do tipo imputado. Trata-se de crime de extorsão mediante sequestro em que a vítima do gênero feminino permaneceu em cativeiro privada de sua liberdade por quase dois dias (arrebatada às 07h50m do dia 29 de janeiro de 2015 e libertada, após pagamento do resgate, na madrugada do dia 31 de janeiro de 2015, conforme suas declarações na fase de inquérito e em Juízo), e seu arrebatamento envolveu a ação de diversos agentes, pelo menos quatro durante o arrebatamento e outros agentes na condução até o local onde permaneceu privada de sua liberdade, todos munidos, segundo relato da vítima em fase de inquérito e em Juízo de armas de fogo de grosso calibre, que se assemelhavam a fuzis e metralhadoras.

As consequências do crime também são absolutamente relevantes e merecem ser valoradas na avaliação das circunstâncias do art. 59, do Código Penal. Além do trauma experimentado pela vítima, o crime produziu prejuízo efetivo e vultoso à sua família, tendo em vista que a vítima somente fora libertada após seu genitor ter cedido aos contatos extorsivos e realizado pagamento em espécie em local indicados pelos agentes delitivos, em valor estimado de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Considerada, portanto, a presença de pelo menos três circunstâncias judiciais desfavoráveis - péssimos antecedentes; culpabilidade acentuada que extrapola as elementares e núcleo do tipo e consequências do delito, materiais e morais, para as vítimas -, estabeleço a pena-base em patamar superior ao mínimo legal previsto no tipo